



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 285/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר מילר
מרחוב בלוח 2 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. שלמה צפריר
2. אהוד צפריר
הנתבעים 1 ו-2 ע"י ב"כ עוה"ד דביר גליזר
מרחוב המייסדים 19 א זכרון יעקב
3. נובה ג'ויה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נורית גונן
מרחוב החרוב 1 רמת השרון

ה ח ל ט ה

בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2 הועלו מספר טענות מקדמיות אשר, לטענתם, יש בהם להביא לסילוק התובענה או חלקה על הסף.

בהתאם להחלטותי מסרה התובעת תגובתה לטענות המקדמיות ביום 10.01.11.

אדון בטענות המקדמיות לפי סדר הופעתן בכתב ההגנה.

העדר סמכות לדון בתביעה לדמי שימוש ראויים

לטענת הנתבעים 1 ו-2 מפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות עניינית לחייב בדמי שימוש ראויים וסמכותו מתמצית במתן פיצוי לנזק ממון ישיר שנגרם עקב הסגת גבול. לביסוס טענתם מפנים הנתבעים 1 ו-2 לפסיקת המפקחת וינברגר בתיק 10/06 בראלי נ' חניה ותיק 60/06 אלמוג נ' וישניצקי.

התובעים טוענים, בהסתמך על ע"א (מחוזי י-ם) 179/84 ליקה ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף מרחוב לייב יפה 1 ו-72 דיירים (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת רוס"), כי המפקח מוסמך לדון בעילה על פי דיני עשיית עושר ולפיכך מוסמך הוא לפסוק דמי שימוש ראויים. בנוסף טוענים התובעים כי ההכרעה בדבר דמי השימוש הראויים הינה טפלה ופועל יוצא של שימוש הנתבעים ברכוש המשותף. משכך, אין זה ראוי לפצל את הדיון וליצור חשש להכרעות סותרות.

רואים אנו כי, גם לגישת הנתבעים 1 ו-2, מוסמך המפקח לדון בתביעת פיצויים שמקורה בסעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"). משכך, ממילא, לא ניתן למחוק עילת תביעה זו על הסף בטרם נשמעו ראיות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אולם, מעבר לאמור, דעתי היא כי אף בהעדר הוכחה של נזק, מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים כאשר המדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול.

סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע את סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה הסגת גבול – "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח".

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו ביחס לעילות אחרות שמקורן בפקודת הנזיקין. אולם, בנוגע לעילה של הסגת גבול מעניק חוק המקרקעין סמכות מקבילה מלאה. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות" (ההדגשה שלי, א.ס.).

סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית".

סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") קובע סמכות כללית לתת כל סעד: "כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו"

בע"א 44/72 שם טוב נ' פרובר פד"י כו(1) 617 פוסק בית המשפט כי:

"בחקיקה הישראלית משמש הדיבור "בית-דין" לתרגום המלה האנגלית TRIBUNAL. על-פי פרק ו', סימן ד' לחוק המקרקעין, הוסמך המפקח להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות וההוראות שבסעיפים אשר בסימן הנ"ל מעידות על כך שהוא צוייד בכל הכלים הדרושים לשם מילוי תפקיד שיפוטי. על-פי סעיף 74 לחוק הנ"ל. סמכותו כסמכות בית-משפט השלום, ועל-פי סעיף 75 (א), המפקח חייב לנהוג על-פי דיני הראיות הכלליים, זולת אם רשם את הטעמים המצדיקים סטיה מהם מסעיף 76 יוצא כי הוסמך המפקח ליתן צווי-ביניים. והחלטתו, אם סופית היא ואם צו-ביניים, מבוצעת כפסק-דין של בית-משפט השלום, ואף ניתן לאכוף אותה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית-המשפט... נמצא, המפקח הוסמך לפסוק בסכסוך ולשם כך ניתנו בידו כל הסמכויות של בית-המשפט" (ההדגשה שלי, א.ס.).

הלכות מאוחרות עיגנו את סמכויותיו של המפקח הדן בסכסוך שבפניו כסמכויות בית משפט שלום (ראה, בין היתר, ע"א 768/80 יוסף לחם נ' אליהו פומרנץ פד"י לה (3) 527 וכן בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 נ' דן ירדני פד"י לח (4) 487).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

שילוב הוראות החוק האמורות עם הלכות בית המשפט מובילים, לטעמי, למסקנה כי **משהוסמך המפקח לדון בתביעה שעניינה הסגת גבול, מוסמך הוא גם ליתן "כל סעד אחר" הנדרש בקשר לכך, לרבות, פסיקת דמי שימוש ראויים.**

כל מסקנה אחרת תוביל לפיצול מיותר של דיון בהליך בין ערכאות משפטיות שונות, פיצול הנוגד מדיניות שיפוטית ראויה - פיצול כנ"ל אך יביא לסרבול ללא הצדקה עניינית או מהותית ולהעמסת תיקים והתדיינות נוספות על מערכת המשפט. מעבר לכך, פיצול כאמור אף עשוי להביא למצב של הכרעות סותרות בקביעות הערכאות השונות בנושאי הדיון הרלבנטיים, דבר שאיננו רצוי במכלול שיקולי מדיניות שיפוטית ראויה.

שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית מחייבים, אם כן, את המסקנה שלמפקח סמכות לפסוק דמי שימוש ראויים בסכסוך שבפניו.

זאת ועוד. בכל הקשור לפיצול דיון בתובענה בין מפקח על רישום מקרקעין ובית משפט השלום, הגישה המקובלת בפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): **"...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח"**. (ראה בהקשר זה גם דעתו של המלומד א. אייזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין – חלק שלישי בתים משותפים (תשס"א) בעמ' 360, לפיהם לאור החלת הוראות סעיף 79 לחוק בתי המשפט על מפקח על רישום מקרקעין כאמור הרי שיכול בית משפט להעביר לדיון בפני המפקח גם עניין שאינו במסגרת סמכויותיו על פי חוק המקרקעין).

ובענייננו, משהוסמך המפקח לדון בעילת הסגת גבול, ספק אם ניתן להעביר את תביעת הסעד לדמי שימוש ראויים לבית משפט אחר.

נימוקים המתאימים לענייננו נמצאים גם בפסק הדין בע"א (מחוזי ת"א) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי טילוני (פורסם בנבו), שם פוסק בית המשפט כי מפקח על רישום מקרקעין מוסמך על פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לפסוק גם פיצויים בגין השגת גבול:

"סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין מאפשר לתובע לבחור בנתיב הדיוני הנוח והיעיל עבורו להגשת תובענה בעילה של הסגת גבול (ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' ירדני ואח' [3], בעמ' 494). המפקח על רישום מקרקעין הינו גוף מקצועי בעל מומחיות בעניינים הנוגעים לבתים משותפים. יתרה מכך, לא ניתן להתעלם מהקשיים הכרוכים בהתדיינות בבתי-המשפט בסכסוכי שכנים, לאור העומס הרב המוטל על המערכת. ראוי לציין בהקשר זה, כי המפקח רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי-דין לשם גילוי האמת לעשיית צדק. שיקולים אלו ואחרים יכולים להנחות תובע פוטנציאלי בתביעה על הסגת גבול, בבחירת הערכאה הנוחה לו. משיקולים אלה, נבחרה העילה של הסגת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

גבול במקרקעין כעילה מועדפת, שכן ככלל אין למפקח סמכות לדון בעילות על-פי דיני הנזיקין (ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי ואח' [4], בעמ' 733. ראו גם: ע"א 768/80 לחם ואח' נ' פומרנץ ואח' [5], בעמ' 531; י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף [8], בעמ' 477). אין זה מתקבל על הדעת כי הסמכות הוענקה לדיון על-פי העילה בנזיקין, אך נשללה ככל שהדבר נוגע למתן התרופה שבצדה של עילה זו.

אשר להיקף הסמכות, מעניק סעיף 74 לחוק המקרקעין למפקח סמכויות הזהות לאלו של שופט בית-משפט שלום:

"74. למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית-משפט שלום הדן בתביעה אזרחית".

סמכויותיו של שופט בית-משפט שלום הדן בתביעה אזרחית מנויות בסעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. על-פי סעיף זה מוסמך שופט בית-משפט שלום ליתן "פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו". די באמור להביאנו למסקנה כי אין בהגשת תובענה אל המפקח מכוח סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין כדי לפגוע במגוון הסעדים להם זכאי התובע על-פי דין, ובכללם פיצויים. כל תוצאה פרשנית אחרת תפגע בתכליתו החקיקתית של הסעיף. הדרך הדיונית המקבילה שנסללה באמצעות סעיף 72(ב) לא תהא אפקטיבית דיה אם המפקח אינו מוסמך להעניק לתובע סעד של פיצויים, מקום בו יוכח כי נגרם נזק של ממון (ע"א 676/72 קפטה נ' לסקובסקי [6], בעמ' 249; ע"א 19/83 חברת שלמה כרמל בע"מ נ' בריח חברה לייצור בע"מ וערעור שכנגד [7], בעמ' 528). המסקנה אליה הגענו תמנע מצבים שבהם יקבע המפקח כי אכן מתקיימים יסודות סעיף 29 לפקודת הנזיקין, לרבות נזק ממון, אך יהא על הניזוק לבקש פיצוי על נזקיו בבית-משפט בלבד" (ההדגשה שלי, א.ס.).

דברים אלו יפים, לדעתי, גם בנוגע לשאלה בדבר סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים במסגרת סמכותו ליתן "כל סעד אחר" בהתאם להוראות סעיף 75 לחוק בתי המשפט ולא רק בנוגע לפיצויים נזיקיים שמקורם בסעיף 29 לפקודת הנזיקין (וראה בהקשר זה גם דעתו של המלומד אייזנשטיין בעמוד 349 בספרו הנ"ל "התוצאה היא, שכאשר מפקח דן בתביעה שהיא במסגרת סמכויותיו הוא מוסמך גם לפסוק פיצויים על נזקים שנגרמו לתובע, על פי פקודת הנזיקין. לעומת זאת תביעת פיצויים גרידא שלא תהא מלווה בתביעה שבמסגרת סמכויותיו, אין המפקח מוסמך לדון ולפסוק בה").

נוסף לאמור, יש גם לזכור את הוראת סעיף 33 לחוק המקרקעין הקובעת: "שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

סעיף 33 לחוק המקרקעין מצוי בפרק ה' לחוק ומשכך אינו חל על הרכוש המשותף בבית משותף (סעיף 56(א) לחוק המקרקעין). אולם, פסיקת בית המשפט קבעה כי גם הוראות פרק ה' בדבר יחסי שיתוף יכולים "לשמש לנו מורה דרך למה שמתקבל על הדעת בבתי משופים בענינים דומים שלא הוסדרו במפורש בחוק או על-פיו" (ע"א 549/73 אנטוני וינטרס נ' אלוני זמורה פד"י כח (1) 645 בע' 649)

יוצא כי, משהוסמך המפקח לדון בעילה נזיקית של השגת גבול, לטעמי, מניה וביה נכללת בסמכותו זו גם הסמכות לפסוק דמי שימוש ראויים.

במיוחד אמורים הדברים כאשר, בין כך ובין כך, אין מחלוקת כי כאשר המדובר בעילת תביעה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף, זכאי תובע לקבלת סעד של דמי שימוש ראויים, בין מכח עקרונות כלליים ובין מכח דברי חקיקה קיימים לרבות פקודת הנזיקין ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

בע"א (מחוזי ת"א) 1399/02 מזרחי נ' הולצמן (פורסם בנבו) פוסק בית המשפט כי: "המעצרים הסיגו גבול ועשו שימוש שלא כדין בשטח המשותף של הבניין (אם כי על היקף השימוש ונפקותו קיימת מחלוקת אליה נתייחס בהמשך). בגין השימוש הבלעדי שעשו בחלק מהרכוש המשותף ניתן לחייבם בדמי שימוש ראויים. את החובה לשלם דמי שימוש ראויים ניתן לגזור הן מעקרונות כלליים והן מדברי חקיקה קיימים" (ההדגשה שלי, א.ס.). (ר' גם ת"א (מחוזי י-ם) 4031/02 טוקר עדנה נ' שלומוב סשא (פורסם בנבו) וכן ע"א (מחוזי ת"א) 13992/02 משה מזרחי נ' מקס הולצמן (פורסם בנבו)).

אין זה נכון במקרה שכזה לפצל את הדיון בין ערכאות שונות, במיוחד כאשר אין מחלוקת כי עילת הסגת הגבול ופיצוי נזיקי בגינה מצויים במסגרת סמכותו של המפקח וכאשר, כפי שיפורט להלן, ההבחנה בין סעד של דמי שימוש "נזיקי" לבין כזה מכח דיני עשיית עושר הינה הבחנה דקה.

זאת ועוד. אף אם תאמר כי פסיקת דמי שימוש איננה חלק מסמכותו הטבעית של המפקח היושב בדיון בתובענה שעילתה הסגת גבול, הרי שלטעמי יש למפקח סמכות לפסוק דמי שימוש כאמור גם מכח הוראות דיני עשיית עושר ולא במשפט.

בפרשת רוס לעיל בעמ' 424 פוסק השופט בזק בנוגע לסכסוך שהתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין כי:

"יוצא אם כן שחל הדין הכללי המחייב השבה את מי שזכה לטובת הנאה, שלא על פי זכות שבדין, מכח ס' 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט. וכך למנוע מצב בו הנציגות והדיירים "מתעשרים" מההפסד שנגרם למערצרת".

כשם שהוחלו דיני עשיית עושר ולא במשפט על תובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין שעילתה השבת כספים אשר שולמו על ידי בעל דירה לביצוע תיקונים ברכוש המשותף כאמור, כך צריכים לחול דינים אלו גם כאשר עסקינן בתביעה בגין הסגת גבול, הנמצאת בד' אמות סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין כאמור, וכאשר אחד מן הסעדים המבוקשים במסגרתה הינם דמי שימוש ראויים. מטרת פסיקת דמי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

השימוש היא למנוע התעשרות של בעלי דירה על חשבון בעלי הדירות האחרים בבית. מטרה זו זהה למטרה שבהשבת כספים לבעל דירה על פי פרשת רוס כאמור, רק בחילופי הצד המתעשר.

וידוגש, בפרשת רוס יכול היה בית המשפט לקבוע כי המפקח נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה ולהעבירה לדיון בפני בית משפט השלום בהתאם לסמכויותיו על פי חוק בתי המשפט. אולם, קביעת בית המשפט כאמור הבהירה במפורש כי למפקח סמכות לדון בתובענה מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט כאמור.

המסקנה האמורה אליה הגעתי גם משתלבת, לטעמי, עם פסיקת בית המשפט העליון בע"א 891/95 זידאני נ' אבו אחמד פד"י נג (4) 769 (להלן: "פרשת זידאני"). בפסק דין זה מבהיר בית המשפט העליון את קו הגבול הדק שבין פסיקת דמי שימוש כעילה נזיקית לבין פסיקה כנ"ל על בסיס עילה שמקורה בדיני עשיית עושר ולא במשפט:

"מאחר שבית-המשפט המחוזי קיצר מאוד בעניין היסודות העיוניים של הוראות אלה, אשלים אנוכי את המלאכה. קיים הבדל עקרוני בין תביעת הנזיקין, המכוונת לפיצוי בעל הקרקע בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהסגת הגבול, לבין תביעה בעילת עשיית עושר ולא במשפט, שמטרתה להשיב לבעלי הקרקע את העושר שעשה הזוכה כתוצאה מפלישתו לתחום זכויותיו של בעל הקרקע. והנה, ההבחנה העקרונית בין פיצויים לבין השבה עשויה להיטשטש במסגרת המושג של "דמי שימוש ראויים". דמי שימוש אלה עשויים לייצג את נזקיו של בעל הקרקע מחד גיסא, ואת עשיית העושר של הזוכה – מאידך גיסא. אבהיר את הדבר: מסיג הגבול, על-ידי פלישתו שלא כדין לקרקע של הזולת, מונע מבעלי הקרקע, בין היתר, להשכיר את חלקתו לאחר. מסיג הגבול, מצדו, "חוסך" על-ידי פלישתו לתחום הזולת את תשלום דמי השימוש הראויים שחייב היה לשלם לו נכנס על-פי הסכם שכירות עם בעל הקרקע. נמצא, כי "דמי השימוש הראויים" עשויים לייצג, בעת ובעונה אחת, את נזקו של בעל הקרקע ואת רווחו של מסיג הגבול. כמובן, אין כל הכרח, כי זהות זו תתקיים בכל הנסיבות. אפשר, כי הפסדיו של בעל הקרקע יעלו על דמי השימוש הראויים, בשל כך שבעל הקרקע היה עושה שימוש בחלקתו, אשר היה מפיק לו רווחים מיוחדים. כן אפשר, כי רווחיו של מסיג הגבול יעלו על דמי השימוש הראויים, ושוב – בשל נסיבות מיוחדות. במצבים מעין אלה תהיה נפקות כלכלית ממשית לבחירה בין שתי העילות הנזכרות" (ההדגשה שלי, א.ס.).

בפרשת זידאני קובע אומנם בית המשפט כי הוראת סעיף 33 לחוק המקרקעין איננה יוצרת עילת תביעה חדשה אלא אך המדובר ב"החלה פרטנית של העיקרון הכללי שמטרתו למנוע עשיית עושר ולא במשפט, עיקרון שמצא לאחר מכן ביטוי חקיקתי בחוק עשיית עושר ולא במשפט" (שם, בעמ' 778). אולם, אין בהכרעה האמורה לשלול את תוקפו של סעיף כמנחה כאמור. ככזה, סעיף 33 לחוק המקרקעין אך מחזק את הקביעות האמורות כי למפקח סמכות טבועה לפסיקת דמי שימוש ראויים ובכל מקרה מוסמך המפקח בהקשר זה גם על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

ער אני לכך כי הכרעתי זו עומדת בניגוד לפסיקת המפקחת וינברגר כפי שצוטטה על ידי הנתבעים 1 ו-2 בכתב ההגנה. אולם, המדובר בהכרעה של ערכאה מקבילה ולפסיקה זו אין תוקף מחייב או מנחה כלפי מותב זה ודעתי, כאמור, שונה.

לאור האמור לעיל אני דוחה את טענת הנתבעים 1 ו-2 בדבר חוסר סמכות של המפקח לפסוק דמי שימוש בתובענה דנן.

העדר סמכות לדון בדבר אופן השימוש בנכס הנתבעים

לטענת הנתבעים 1 ו-2 אין המפקח מוסמך לדון בטענות שעניינן אופי השימוש בנכסים.

התובעים טוענים בתגובתם כי יש לדחות את הטענה מאחר והתובענה דנן עניינה בפגיעה של הנתבעים ברכוש המשותף ושימוש שנעשה על ידם בו.

אומנם, ככלל, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענות שעילתן השימוש המבוצע על ידי בעל דירה בנכס שבבעלותו, אלא אם שימוש כנ"ל הוגבל או הוגדר במסגרת תקנון מוסכם לבית. ככלל, בהעדר קביעה בתקנון מוסכם, עילת התביעה בהקשר זה הינה מטרד או הפרת חובה חקוקה, עוולות שאינן במסגרת סמכויותיו של המפקח כאמור.

אולם, מעיון בכתב התביעה עולה כי אין כל סעד המבוקש בנוגע לשימוש המבוצע על ידי הנתבעים בנכס.

כל הסעדים המבוקשים בכתב התביעה עניינם בנוגע לרכוש המשותף שבבית.

כל הטענות המועלות בכתב התביעה שעניינן בשימוש שעושים הנתבעים בנכס שבעלותם סובבת סביב אותם הסעדים המבוקשים בנוגע לרכוש המשותף.

משכך, אין מקום למחוק את התביעה בטענה האמורה.

העדר סמכות ליתן סעד של בניית חדר אשפה ברכוש המשותף

לטענת הנתבעים 1 ו-2 הסעד האמור אינו במסגרת סמכויות המפקח שאינו רשות תכנונית. כמו כן, לטענתם סמכותו של המפקח ליתן צוי עשה מוגבלת לתיקון הסגת גבול נטענת ולא לשינוי מצב קיים.

לטענת התובעת, שימוש הנתבעים ברכוש המשותף מונע אפשרות מבעלי הדירות לעשות שימוש בעגלת האשפה בבית ולפיכך, במסגרת סמכויות המפקח להכריע בדבר שימוש בעלי הדירות ברכוש המשותף בבית, מוסמך הוא להורות כמבוקש. כמו כן טוענת התובעת כי הנתבעים ספחו לעצמם את חדר האשפה בבית ומשכך רשאי המפקח ליתן פיתרון הולם לתיקון המצב.

בעניין זה הדין הוא עם הנתבעים 1 ו-2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין קבועה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין כאמור.

הסעד המבוקש אין מקורו בהוראות סעיפים 58 ו-59 או 59א עד 59ח לחוק המקרקעין וגם אין מקורו בהוראות תקנון הבית.

טענת התובעת היא כי הנתבעים עושים שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף. הסעד אותו מוסמך ליתן המפקח בהקשר זה הינו הפסקת אותו השימוש.

בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין אין כדי להקנות למפקח סמכות לחייב בעל דירה לבצע על חשבונו פעולה של בינוי שלא היה קודם לכן ברכוש המשותף. יתכן ובמסגרת סמכותו הכללית של מפקח "ליתן כל סעד" כאמור גלומה גם הסמכות ליתן פיתרון לבעיית שימוש ברכוש המשותף. אולם, במקרה דנן, הסעד המבוקש מחייב הליכי רישוי מתאימים על פי דיני התכנון והבניה ויש לקבל לגביו, ממילא, גם התייחסות של כל בעלי הדירות בבית, שאינם צד להליכים דנן.

לאור האמור אני מוחק את הסעד החלופי הנתבע בהקשר זה בסעיפים 9.5 ו-75.3 לכתב התביעה.

העדר סמכות ליתן צוים ערטילאיים

לטענת הנתבעים 1 ו-2 הסעדים המבוקשים בסעיפים 9.3 ו-75.2 לכתב התביעה הינם סעדים אקדמים וערטילאיים המכוונים להפרות עתידיות. משכך אין להיזקק לסעדים אלו.

אין מחלוקת כי בית משפט אינו מנהל דיונים "אקדמיים" ובכלל זה אין הוא מעניק סעדים ערטילאיים. מאידך, לא יכולה להיות גם מחלוקת כי צוים הניתנים על ידי בית משפט מכוונים כלפי התנהגות הצדדים בעתיד.

בסעיפים האמורים בכתב התביעה מבקשים התובעים סעד "האוסר על הנתבעים לעשות כל שינוי בשטחים המשותפים ו/או להוסיף להם ו/או בהם פריטים נוספים ו/או לעשות בהם כל מעשה ו/או כל שימוש אשר יש בו להגביל את זכות הדיירים בשטחים אלה".

אין המדובר בסעד "אקדמי" או ערטילאי ולא מדובר בסעדים המכוונים כלפי "הפרות עתידיות". הסעד המבוקש רלבנטי לתובענה דנן לאור טענות התובעים בדבר הסגת גבול של הנתבעים לשטח הרכוש המשותף.

לפיכך, לא מצאתי מקום לדחות או למחוק את הסעדים האמורים.

פרוצדורה להמשך ההליכים

משלא הבשיל המו"מ בין הצדדים לכדי הסכם, אין לי אלא לקבוע את התיק להמשך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 225/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לרבות חוות דעת מומחים ככל שיידרשו, בתוך 30 יום מהיום עם העתק ישירות לנתבעים.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, לרבות חוות דעת מומחים ככל שיידרשו, בתוך 30 יום מקבלת תצהירי התובעים עם העתק ישירות לתובעת.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לישיבת ההוכחות.

נקבע לשמיעת ראיות ביום 11.04.11 שעה 08:30.

הוצאות הדיון בטענות המקדמיות יקבעו בסיום ההליך העיקרי ובהתאם לתוצאותיו.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ג שבט תשע"א, 18 ינואר 2011 בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב